

**Nr. 87 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 19.
April 1938**

R 2/59392, Bl. 141–143 Schnellbrief, Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Kürzung der Gemeindeeinnahmen.

Der Beginn der Referentenbesprechungen über einen Gesetzentwurf zur Kürzung der Gemeindeeinnahmen zugunsten des Reichs² gibt mir Veranlassung, den grundsätzlichen Standpunkt, den ich in der Chefbesprechung am 26. März 1938³ zu dem ganzen Fragenkomplex eingenommen habe, nochmals wie folgt festzulegen:

1. Eine Kürzung der gemeindlichen Einnahmequellen für das Rechnungsjahr 1938, die über den Gesamtbetrag von etwa 300–330 Millionen Reichsmark hinausgeht, lehne ich ab. Angesichts der vorgeschrittenen Zeit führt, ganz abgesehen von der Frage der sachlichen Vertretbarkeit, schon der Verzicht auf eine Einnahme in der genannten Höhe zu schweren Erschütterungen in der kontinuierlichen Betätigung der Gemeinden und macht weitgehende Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Das trifft ganz besonders auf einige größere außerpreußische Länder, wie Bayern, zu.
2. Eine Kürzung der gemeindlichen *Finanzzuweisungen* kommt für 1938 *nicht* in Frage. Ich bin jedoch bereit, mit Ihnen zusammen im Laufe dieses Jahres in eine Prüfung einzutreten, ob und in welchem Ausmaß eine solche Maßnahme vom Rechnungsjahre 1939 ab vertretbar ist. Es handelt sich hierbei um eine Entscheidung von so weitgehender grundsätzlicher Bedeutung, daß sie nicht überstürzt werden darf, sondern reiflich nach allen Richtungen hin erwogen werden muß. Für den Fall, daß diese Prüfung zu einem positiven Ergebnis führen sollte, käme nach meiner Auffassung eine Kürzung der Gemeindeanteile an den Reichssteuervereinsleistungen nur *unmittelbar* zugunsten des Reichs in Betracht, das aus dieser Mehreinnahme seinerseits die Länder in dem erforderlichen Umfange zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu dotieren hätte⁴. Die Kürzung müßte außerdem in ein gleitendes Verhältnis zur Entwicklung der Realsteuermeßbeträge⁵ derart gebracht werden, daß auch umgekehrt bei einem Rückgang der Realsteuermeßbeträge wieder eine Erhöhung der Finanzzuweisung eintritt.

¹ Reinkonzept in R 1501/5491, S. 37–43, Durchschlag ebd. S. 73 f., 61–65.

² Revidierter Entw. eines „Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs“, vorgelegt vom RFM am 14. 4. 1938; s. Dok. Nr. 70 Anm. 27.

³ Dok. Nr. 70.

⁴ Den umgekehrten Weg hatte der PrFM, anknüpfend an seine Ausführungen in der Chefbesprechung, mit Schreiben an den RFM vom 31. 3. 1938 gewiesen: Danach sollten, sobald die Gesamtsteuerkraft der Gemeinden aus der Grund-, Gewerbe- und Bürgersteuer das Vergleichsaufkommen des Rj. 1937 überstieg, die Länder die Finanzzuweisungen an die Kommunen um zwei Drittel dieses Zuwachses kürzen und davon die Hälfte für sich behalten dürfen. Selbst dem RFM war das den Gemeinden dann verbleibende eine Drittel des Mehraufkommens zu gering. Krosigk hatte Popitz deshalb am 7. 4. vorgeschlagen, den Kommunen zwei Fünftel ihrer Steuerzuwächse gutzuschreiben und vom größeren Rest ein Fünftel den Ländern, zwei Fünftel aber dem Reich zu reservieren. R 2/59392, Bl. 108–114.

⁵ Mit dem Anstieg der gemeindl. Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) war die neuerl. Änderung des Finanzausgleichs v. a. gerechtfertigt worden; s. auch Vm. MDgt. Kluge über seine Unterredung mit MD Sommer/StdF am 6. 4. 1938; R 2/59392, Bl. 117. Hinweise zur Realsteuerreform vom 1. 12. 1936 s. Dok. Nr. 70 Anm. 8–9.

3. Die Zustimmung zu der für 1938 von mir allenfalls für vertretbar gehaltenen Kürzung von rund 300 Millionen Reichsmark mache ich davon abhängig, daß gleichzeitig im *Wege gesetzlicher Vorschriften* folgende Maßnahmen getroffen werden:

– a)

Es ist nochmals in klarer, rechtsverbindlicher Form festzulegen, daß den Gemeinden (Gemeindeverbänden) *neue* Aufgaben in Zukunft nur durch Gesetz unter gleichzeitiger Zuweisung entsprechender Mittel übertragen werden dürfen.

– b)

Eine Beteiligung der *Länder* an den Mehreinnahmen der Gemeinden ist auszuschließen.

– c)

Finanzielle Anforderungen der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände an die Gemeinden (Gemeindeverbände) sind im Hinblick auf die Notwendigkeit, die verbleibenden Einnahmequellen für die eigenen Aufgaben der Gemeinden restlos einzusetzen, zu verbieten. Ausnahmen sind in jedem Falle von einer besonderen Genehmigung abhängig zu machen, wobei generelle Erleichterungen für bestimmte gemeindliche Aufgabengebiete, wie Volkswohlfahrt und Jugenderziehung, in näher festzulegendem Umfange zuzulassen sein werden.

– d)

Es ist aus den Mehreinnahmen, die das Reich aus der Neuregelung des Finanzausgleichs erhält, ein gesetzlich verankerter *Reichsausgleichsstock* zugunsten der Gemeinden und Gemeindeverbände in einer noch zwischen uns zu vereinbarenden Höhe auszuschneiden, über den wir gemeinsam unter meiner Federführung verfügen. Aus ihm sind unter anderem insbesondere den Städten Berlin, München, Nürnberg und Hamburg die Zuweisungen zu gewähren, die erforderlich werden, um die vom Führer angeordneten Baumaßnahmen⁶ trotz der Beschneidung der Einnahmequellen nicht zu beeinträchtigen.

– e)

Verabschiedung des von mir vorgelegten Gesetzes zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung⁷.

4. In der Frage der *Zuständigkeit* auf dem Gebiet der *bevölkerungspolitischen Maßnahmen* (Ehstandsdarlehen, Kinderbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen, Freistellengewährung usw.) nehme ich auf die Besprechung Bezug, die ich am 14. d. M. mit Herrn Staatssekretär Reinhardt gehabt habe⁸. In dieser Besprechung habe ich mit Nachdruck betont, daß ich Ihre sachliche Zuständigkeit für bevölkerungspolitische Maßnahmen lediglich auf dem Gebiet der Beamtenbesoldung und der allgemeinen Steuerpolitik anerkennen kann und demgemäß für mich grundsätzlich die Federführung für alle übrigen bevölkerungspolitischen Maßnahmen verlangen muß⁹. Daraus folgt, daß auch bei der Durchführung dieser Maßnahmen die Behörden der *allgemeinen Staatsverwaltung* maßgeblich zu beteiligen sind. Ich habe mich jedoch im Hinblick auf die technischen Schwierigkeiten, die einer sofortigen Neuregelung des zur Zeit eingespielten Verfahrens entgegenstehen, bereiterklärt, diese Forderungen bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung des Gesamtproblems der Bevölkerungspolitik (Reichsfamilienausgleichskasse¹⁰ usw.) zurückzustellen. Dabei setze ich voraus, daß für die Übergangszeit alle entscheidenden Maßnahmen auf diesem Gebiet (gesetzliche Vorschriften, Durchführungsbestimmungen, Ausführungsanweisungen) im Einvernehmen mit mir¹¹ erfolgen und daß meine Beteiligung auch nach außen hin sichtbaren Ausdruck findet.

5. Weiter bitte ich, mir vor der Verabschiedung des Gesetzes die Zusicherung zu geben, daß

⁶ Vgl. ARH IV, Nrr. 164, 173; oben Dok. Nr. 50, unten Dok. Nrr. 126, 141, 278.

⁷ Hierzu s. Dok. Nrr. 54, 72.

⁸ Um die Besprechung mit Frick hatte StS Reinhardt ersucht; R 1501/5491, S. 49–51.

⁹ Letzter Halbsatz von MDgt. Kluge unterstrichen, mit Marg. Reinhardts: „Der Ausgleich der Familienlasten kann niemals etwas anderes als ein Teil der *Finanz- und Steuerpolitik* sein. Also zuständig RdF im Einvernehmen mit RdI.“

¹⁰ Zu diesem Prestigeprojekt Reinhardts vgl. ARH II/1, Nr. 27, ARH III, Nr. 4; ARH IV, Nr. 182 Ziff. III.

¹¹ Die Worte „im Einvernehmen mit mir“ von Reinhardt unterstrichen und mit Marg. versehen: „Es ist bisher *nur* im *Einvernehmen* mit dem RdI gehandelt worden.“

– a)

die den Gemeinden entzogenen Beträge nicht dazu Verwendung finden, um die Selbstverwaltung und das Aufgabengebiet der Gemeinden einzuschränken, indem das Reich anderen Stellen erhöhte Mittel zuführt, die dann dazu verwendet werden, Aufgaben der Gemeinden ganz oder teilweise auf diese zu übernehmen;

– b)

jede weitere Aushöhlung der Bürgersteuer, insbesondere auch ihr Einbau in die Einkommensteuer, unterbleibt¹²;

– c)

bei der für den 1. Oktober 1938 in Aussicht genommenen Verreichlichung der Gemeindebiersteuer im Einvernehmen mit mir die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zugunsten der bayerischen Gemeinden getroffen werden.

6. In einer am 12. April 1938 unter dem Vorsitz des Stellvertreters des Führers abgehaltenen Chefbesprechung¹³ wurde die Forderung erhoben, daß die Gemeinden (Gemeindeverbände)

– a)

eigene Krankenpflegeschulen errichten, um die jährliche Ausbildung von 20 000 Schwestern sicherzustellen (einmalige Mehrausgaben von rd. 50–55 Millionen Reichsmark),

– b)

etwa 7–8000 Schwesternschülerinnen unter angemessener Bezahlung jährlich mehr einstellen (laufende Mehrkosten 10–12 Millionen Reichsmark),

und es wurde vereinbart, daß entsprechende Maßnahmen gesetzlicher Art sofort in die Wege geleitet werden sollen. Ich muß daher meine Zustimmung zu der von Ihnen gewünschten Kürzung der Gemeindeeinnahmen ferner davon abhängig machen, daß die *einmaligen* Mehrausgaben von dem Kürzungsbetrag für 1938 oder für 1939 in Abzug gebracht oder vergütet werden und daß die *laufenden* Mehrausgaben bei der für das Rechnungsjahr 1939 noch zu erörternden endgültigen Bemessung des Kürzungsbetrages neben den übrigen Mehrausgaben, mit denen die Gemeinden künftig zu rechnen haben, besonders berücksichtigt werden.

7. Im übrigen bitte ich, meine Bestrebungen nach Übertragung der Arbeitslosenversicherung auf die Gemeinden, die dem Reichshaushalt weitere Ersparnisse einzubringen geeignet ist, nachdrücklichst zu unterstützen¹⁴, und im Einvernehmen mit mir darauf Bedacht zu nehmen, daß an die von Herrn Preiskommissar beabsichtigte Reform der Versorgungstarife mit der nunmehr besonders gebotenen Vorsicht herangegangen wird.

Der Herr Preußische Finanzminister hat Abschrift dieses Schreibens erhalten¹⁵.

Dr. Frick

¹² Hierzu die Hinweise in Dok. Nr. 70 Anm. 21.

¹³ Nicht nachgewiesen; vgl. aber (auch zum Kontext) Dok. Nr. 100 zu Anm. 5–6.

¹⁴ Diesen Bestrebungen war kein Erfolg beschieden; s. Dok. Nr. 70 Anm. 25.

¹⁵ In einem Nachtragsschreiben an den RFM vom 22. 4. 1938 widersprach Frick kategorisch der im neuen GesEntw. vom 14. 4. (o. Anm. 2) angekündigten Abschöpfung der Realsteuerzuwächse durch das Reich und, solange die von ihm vorliegend geforderten Garantien nicht gewährt seien, auch der Abhaltung einer weiteren Chefbesprechung; R 2/59392, Bl. 146 f. Am 23. 4. unterstrichen OB Fiehler und DGT-Präs. Jeserich in einer Besprechung bei RFM v. Krosigk und StS Reinhardt, „daß die Zugeständnisse, die das Innenministerium gemacht habe, das Äußerste seien, was vom Standpunkt der Gemeindefinanzen aus vertretbar erscheine“, und lehnten insbesondere den Zugriff des Reichs auf das Realsteuermehraufkommen ab, „nachdem man gerade die Realsteuern den Gemeinden in vollem Umfange zur pfleglichen Behandlung überlassen habe“. R 1501/5491, S. 87–99. In Kenntnis dessen forderte Frick von seiner Kommunalabt. am 27. 4. „alsbald einen Gegenentwurf zur Vorlage des RFM“ an, „damit wir für alle Fälle gerüstet sind“; ebd. S. 99. MD Surén präsentierte dieses Argumentationspapier tags darauf: Dok. Nr. 99. – Stellungnahme des RFM zu den Forderungen des RIM im einzelnen s. Dok. Nr. 107.

Zitierhinweis

Nr. 87 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 19. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d087>